

<제6편 상소심절차.제13장 총설.제02절 상소의 적법요건>
[예상][13.02-1]항소기간 도과와 소송행위의 추후보완 요건 및 절차

《【문제13.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 2억 원의 손해배상청구소송을 제기하였다. 제1심 법원은 심리 결과 乙의 과실을 60%로 인정하여 乙은 甲에게 1억 2,000만 원을 지급 하라는 원고 일부승소 판결을 선고하였다. 판결서 정본은 2024. 2. 1. 甲과 乙에게 각각 적법하게 송달되었다.

乙은 위 판결에 불복하고자 하였으나, 항소장 제출 기한인 2024. 2. 15.에 갑작스러운 폭설로 인해 교통이 마비되어 법원에 출석하지 못하였고 전자소송 시스템에도 접속하지 못하여 결국 2024. 2. 16.에야 항소장을 제출하였다. 한편, 甲은 제1심 판결 선고 직후 乙과 만나 더 이상 이 사건으로 다투지 않겠 다며 상소권을 포기하기로 합의하였으나, 마음을 바꿔 2024. 2. 10. 항소를 제기하였다.

또한, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 전부 승소 판결을 받았다. 그런데 판결 이유 중에서 법원은 丙이 주장한 매매계약의 성립 시점을 丙의 주장과 다르게 판단하였다. 丙은 판결 결과(주문)에는 만족하지만, 판결 이유 중의 사실인정이 향후 다른 분쟁에 영향을 미 칠 것을 우려하여 항소를 제기하고자 한다.

(물음1) 乙이 항소기간을 도과하여 제출한 항소가 책임질 수 없는 사유로 인한 것인지 여부를 검토하고, 민사소송법 제173조에 따른 소송행위의 추후보 완(추완)이 인정되기 위한 요건과 그 절차에 대하여 설명하시오.》

<문제13.2의 물음1> 항소기간 도과와 소송행위의 추후보완 요건 및 절차

I. 문제의 제기

-사안에서 乙은 제1심 판결에 대한 항소기간 내 항소장을 제출하지 못하였고, 폭설로 인한 교통 마비 및 전자소송 장애를 이유로 기간 도과 후 항소를 제기하려는 상황이다. 쟁점으로 <항소기간 도과가 당사자가 책임질 수 없는 사유에 의한 것인지 여부와 추후보완의 요건 및 절차>를 검토할 필요가 있 다. 이하에서는 소송행위의 추후보완 제도의 의의와 책임질 수 없는 사유의 판단 기준 및 추완절차를 설명한다.

II. 소송행위의 추후보완(추완) 일반론

1. 의의 및 취지

- 당사자가 그 책임을 질 수 없는 사유로 말미암아 불변기간을 지킬 수 없었던 경우에는 그 사유가 없어진 날부터 2주 이내에 게을리한 소송행위를 보 완할 수 있다.(민사소송법 제173조 제1항) 이는 절차의 안정을 위한 불변기간의 엄격성과 당사자의 권리 구제라는 실질적 형평을 조화시키기 위한 제도 이다.

2. 추완의 대상

- 항소기간, 상고기간, 재심제기기간 등 법률이 불변기간으로 정한 것에 한정된다. 사안의 항소기간(2주)은 대표적인 불변기간에 해당한다.

III. 책임질 수 없는 사유의 판단 기준

1. 학설 및 판례의 태도

(1) 개념 정의

- 책임질 수 없는 사유란 당사자가 소송행위를 하기 위하여 일반적으로 하여야 할 주의를 다하였음에도 불구하고 피할 수 없었던 사정을 의미한다.

(2) 구체적 사례

- 천재지변, 갑작스러운 중병, 법원의 잘못된 교시 등이 이에 해당한다. 단순히 당사자의 과실이나 소송대리인의 부주의, 주소지 부재 등은 원칙적으 로 포함되지 않는다.

2. 사안의 검토 (폭설 및 전산 장애)

- 폭설로 인해 교통이 완전히 마비되어 물리적으로 법원에 출석할 수 없었고, 동시에 전자소송 시스템까지 접속이 불가능하여 전자적 제출도 할 수 없 었던 상황이라면, 이는 당사자가 통상적인 주의력을 행사하더라도 피할 수 없는 객관적 장애에 해당한다. 따라서 乙에게 책임을 묻기 어려운 사유로 볼 수 있다.

IV. 추완의 요건 및 절차

1. 요건

(1) 불변기간의 도과

- 적법한 불변기간(항소기간 등)이 경과하여야 한다.

(2) 당사자의 무과실

- 당사자나 그 대리인이 기간을 지키지 못한 데에 과실이 없어야 한다.

(3) 기간의 준수

- 사유가 없어진 날부터 2주(외국에 있는 경우 30일) 이내에 추완신청을 하여야 한다.

2. 절차 및 방법

(1) 신청 방식

- 게을리한 소송행위(항소장 제출 등)를 함과 동시에 추완신청서를 제출하는 것이 일반적이다. 별도의 신청서 없이 항소장을 제출하면서 그 사유를 기재하는 방식도 허용된다.

(2) 심리 및 재판

- 추완 사유의 존부는 수소법원이 심리한다. 사유가 인정되면 본안 심리에 들어가고, 인정되지 않으면 소각하 판결(또는 항소각하)을 한다.

V. 사안의 적용

1. 乙의 과실 유무

- 乙은 항소기간 마지막 날에 예상치 못한 폭설과 시스템 장애라는 이중의 장애에 직면하였다. 판례의 경향에 비추어 볼 때, 천재지변에 준하는 교통 마비와 전산 마비는 당사자의 책임 범위를 벗어난 것으로 판단될 가능성이 높다.

2. 추완의 적법성

- 乙은 장애 사유가 해소된 직후인 2024. 2. 16.에 바로 항소장을 제출하였다. 이는 사유가 없어진 날부터 2주 이내라는 기간 요건을 충족한 것이며, 게을리한 소송행위인 항소장 제출을 완료하였으므로 추완의 절차적 요건을 모두 갖추었다고 볼 수 있다.

Ⅵ. 결론

- 乙이 제출한 항소는 민사소송법 제173조에 따른 소송행위의 추후보완 요건을 갖춘 것으로 판단된다. 갑작스러운 폭설과 전산망 장애는 당사자가 책임질 수 없는 사유에 해당하며, 乙은 사유 종료 후 즉시 항소장을 제출함으로써 절차를 이행하였다. 따라서 법원은 乙의 항소를 적법한 것으로 받아들여 제1심 판결에 대한 본안 심리를 진행하여야 한다.